

1501160-74.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... quando de sua prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Ora, comete denúncia caluniosa quem dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente, como é o caso dos autos.

As provas não deixam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501160-74.2020.8.26.0037 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-74.2020.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2372974/2019 - 02º

D.P. ARARAQUARA, 5805765 - 02º D.P. ARARAQUARA, 2372974 - 02º D.P. ARARAQUARA,
2372974 - 02º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIA GABRIELE VIANA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

JULIA GABRIELE VIANA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 339 "caput", do Código Penal, porque, no dia 24 de abril de 2019, na sala na sala de audiências da 2ª Vara Criminal de Araraquara, situada na Rua dos Libaneses, nº 1998, nesta cidade e comarca, teria dado causa à instauração de investigação policial (IP nº 2229021-2019 - autos nº 1524424-57.2019.8.26.0037) e de processo administrativo disciplinar (procedimento disciplinar Nº 13º BPMI-053/091/19) contra os policiais militares Rodrigo Alessandro Becassi e Fabricio Valério Alves, imputando-lhes crime de que os sabia inocentes.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 24 de março de 2021 (fls. 286/287).

Após a apresentação da resposta à acusação, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 301).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como foi interrogada a ré (fls. 350/354).

Em alegações finais, o Ministério Público, após análise da prova produzida, requereu a procedência da ação nos exatos termos da pretensão punitiva inicial (fls. 351/353).

O Dr. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição da acusada, diante da insuficiência de provas, bem como em razão da atipicidade do fato (fls. 353/354).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Restaram configurados todos os elementos necessários à tipificação do delito de denunciação caluniosa.

Com efeito, a existência do fato delituoso encontra-se amparada pelo conjunto probatório, sobretudo pelas provas orais produzidas.

Na audiência de custódia realizada no processo 1501695-37 a ré disse que o policial que a abordou por ocasião da prisão em flagrante lhe deu um chute no peito e nas costas.

No entanto, conforme apontado pelo Ministério Público, essa imputação não foi confirmada nos autos; pelo contrário, restou isolada.

De fato, no laudo pericial de fls. 48/49, as lesões verificadas não correspondem às imputações da acusada, estando mais relacionadas com a queda da motocicleta.

Relevante observar que a ré não mencionou tais agressões quando foi ouvida na fase inquisitiva (fl. 07), sendo que o adolescente que estava com ela na data dos fatos também nada mencionou sobre as supostas agressões (fl. 06) e sequer foi arrolado como testemunha neste processo, o que fragiliza ainda mais a versão da acusada.

Na audiência de instrução, os policiais disseram que não agrediram a ré e que esta se machucou na queda da motocicleta; mencionaram, ainda, que responderam aos procedimentos administrativos e policial, os quais concluíram que não houve agressão dos policiais contra a acusada, conforme se verifica de fls. 136/174.

Apesar de não haver nenhuma prova nesse sentido, a ré, em seu interrogatório judicial, continuou sustentando a alegação de que teria sofrido um chute nas costas por parte do policial militar que a abordou quando de sua prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Ora, comete denunciação caluniosa quem dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente, como é o caso dos autos.

As provas não deixam dúvidas de que a ré agiu com dolo. Imputou falsamente aos policiais, sabendo de sua inocência, fatos definidos como crime, dando causa a instauração de investigação criminal contra aqueles. A conduta, portanto, é típica. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a notícia do fato ilícito foi apresentada diretamente à autoridade competente, pois a ré voluntariamente informou ao magistrado, durante a audiência de custódia, que teria sido agredida pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante, sendo que o juiz tem o dever de comunicar o fato à autoridade policial para tomar as providências cabíveis, o que foi feito.

Dessa forma, não se pode falar em atipicidade da conduta, eis que os relatos da acusada efetivamente levaram à instauração de investigação criminal contra a vítima, ferindo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Verifica-se, portanto, que a ré estava perfeitamente ciente que o fato típico, ou seja, as agressões, não haviam ocorrido e, mesmo assim, imputou estas a uma pessoa que sabia ser inocente, o que originou uma investigação policial (IP n. 2229021-2019 - autos 15244-57.2019.8.26.0037) e um processo administrativo disciplinar (n. 13BPMI - 053/091/19).

Entendo que considerar típica a falsa imputação ocorrida em audiência de custódia

não ameaça a própria função desta, pois a finalidade da mesma é evitar abusos por parte dos agentes de autoridade, devendo estes serem punidos quando tais abusos forem efetivamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. Por todo o exposto, a ré deve ser responsabilizada criminalmente pela prática do delito de denúncia caluniosa.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada.

Em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando o envolvimento da ré com a criminalidade (fl. 346), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o valor unitário fixado no mínimo legal, devido à situação econômica da ré.

Cumprе consignar que as condenações relativas a processos em andamento ou posteriores ao fato, embora não se prestem para comprovar os maus antecedentes, demonstram cabalmente o envolvimento do agente com a criminalidade e, por consequência, a sua personalidade deformada, voltada à prática de delitos, a ensejar maior rigor na punição.

A desconsideração de tais condenações, com a fixação da pena no mínimo legal, como pretende a Defesa, ofenderia o princípio da individualização da pena, pois equipararia a ré a eventual agente que não ostenta nenhum envolvimento criminal. Torno definitiva a pena anteriormente aplicada, em face da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição, a considerar na aplicação da pena.

Fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a primariedade da ré.

A ré poderá recorrer da sentença em liberdade, ausentes que estão os requisitos da prisão preventiva.

Com fulcro no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena substituída, em local a ser especificado no juízo da execução. A substituição da pena se mostra socialmente recomendável, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a prestação de serviços mais educativa que o cárcere.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal e CONDENO JULIA GABRIELE VIANA DA SILVA, qualificada nos autos, por infração ao art. 339, "caput", do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade na forma supramencionada.

Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas processuais, em virtude de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, deverá ser lançado o nome da ré no rol dos culpados. P.I.C.

Araraquara, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA